

1500323-49.2021.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Desacato

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 31 porções de cocaína, com peso aproximado de 68 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; desacatou, por meio de palavras, funcionários públicos no exercício de suas funções, bem como deteriorou a viatura da Guarda Municipal, marca e modelo Fiat/Weekend Adventure, de cor prata, placas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

1500323-49.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500323-49.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Desacato

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2105143/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 1784/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2105143 - 02º D.P. HORTOLÂNDIA, 1784/21/928 - 02º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Wilson Ribeiro Gomes

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra WILSON RIBEIRO GOMES pelas condutas previstas no artigo 331 do CP, artigo 163, parágrafo único, III, do CP e artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, todos na forma do artigo 69 do CP, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridas em 17 de abril de 2021, por volta de 00h14, na Rua Francisco Glicério, n.º 300, Jardim Amanda, nesta cidade de Hortolândia. Narra a denúncia que o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 31 porções de cocaína, com peso aproximado de 68 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; desacatou, por meio de palavras,

funcionários públicos no exercício de suas funções, bem como deteriorou a viatura da Guarda Municipal, marca e modelo Fiat/Weekend Adventure, de cor prata, placas GAZ5214/Campinas-SP, bem pertencente ao Município de Hortolândia (fls. 107/109). FA e Certidão de Distribuições Criminais às fls. 28/65.

A denúncia foi recebida em 10/08/2021 (fls 126/128).

O réu foi citado e apresentou resposta escrita (fls. 124), não sendo hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Sem preliminares alegadas.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo auto de constatação preliminar (fls. 14), pelo laudo pericial (fls. 147/149) e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

Os guardas municipais Nelson Ricardo Pereira da Silva e Edson Luis de Paiva afirmaram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos em fiscalização de bares por conta de medidas restritivas do COVID, quando avistaram três sujeitos em atitude suspeita, sendo que, ao notar a aproximação da viatura, o acusado arremessou uma sacola próximo a um poste. Assim, todos foram abordados e, em revista na sacola dispensada, foram encontradas 31 porções de cocaína, bem como foram apreendidos R\$ 130,00 que estava no bolso do réu, além de 2 porções de cocaína com Raphael, que estavam embaladas em eppendorfs de cor diversa daquelas porções que estavam na sacola dispensada pelo acusado. Esclareceram que foi a remessa do pacote que os levou a fazer a abordagem. Indagados separadamente, Raphael negou conhecer o réu e afirmou que os entorpecentes eram para consumo próprio, sendo que havia comprado em outro local. Raphael informou, também, que após a chegada da viatura no local, Wilson dispensou a sacola que estava em seu poder e se aproximou dele e do outro sujeito dizendo "qualquer coisa estou com vocês". Diante dos fatos, deram voz de prisão ao acusado e a Raphael e os colocaram no interior do compartimento de presos, porém, o acusado ficou muito exaltado, proferiu diversas ofensas, chamando-os de "bostas, filhos da puta, vagabundos" e ficou chutando o interior do automóvel, inclusive causando danos. Não sabem precisar se ele estava sob efeito de drogas. Esclareceram que o réu estava distante do bairro onde morava.

Raphael Sousa Mangaba afirmou que saía do bar com um amigo, subindo a rua, quando o réu rapidamente se aproximou, sendo que logo abaixo vinha a viatura da GM; o réu tirou um saco da bermuda, se agachou e colocou junto ao poste; na abordagem o réu disse que o conhecia e se passou por seu amigo; confirma que tinha dois pinos de cocaína, mas adquirido junto a terceiro; na abordagem ele estava tranquilo, mas na delegacia, dentro do carro, o réu "falou um monte de coisa"; não viu o réu chutando a viatura; o bar ficava no meio da rua, não tendo visto a viatura quando saiu do local; o réu se aproximou poucos metros antes da esquina.

Em sede de interrogatório, o réu negou a posse de drogas, dizendo ter ido até o bar para comprar bebida para uma festa; foi abordado juntamente com outras 2 pessoas, que não conhecia; nega que tenha se aproximado das pessoas; ao falar que estava em condicional, já foi algemado; foi no bar naquele bairro porque não havia outro aberto no seu bairro; nega que tenha xingado os guardas, mas confirma que chutou a viatura; esclareceu que foi abordado próximo da esquina, após sair da adega; os guardas apenas acharam dois pinos com um dos rapazes, sendo que somente na delegacia apareceram as outras drogas.

A negativa do réu não convence, tendo apresentado justificativa confusa e divergente para sua presença no local.

Por outro lado, os guardas municipais apresentaram depoimentos firmes e coesos, no sentido de que o acusado arremessou a sacola plástica que portava ao visualizar a viatura e, posteriormente, foram encontradas 31 porções de cocaína no interior do objeto, além de R\$130,00 reais em dinheiro em seu bolso.

A testemunha Raphael, abordado juntamente com o acusado no dia dos fatos, também confirmou que o réu dispensou a sacola com entorpecentes assim que se deparou com a chegada da equipe policial no local e se aproximou dele a fim de tentar despistar os guardas municipais.

A situação de traficância está, assim, bem caracterizada, tendo o réu sido flagrado dispensando a sacola plástica com entorpecentes e diante da quantidade, acima da média de consumo diário, e da forma de acondicionamento, somado ao fato de ter sido apreendido considerável numerário em seu poder, se evidencia que a droga se destinava ao comércio ilegal, sendo incompatível com situações de consumo próprio, pelo que não há espaço para a desclassificação.

Portanto, diante das provas colhidas em juízo, sendo a quantidade compatíveis com a imputação de tráfico de drogas, a condenação dos réus nos termos do artigo 33, caput, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado.

No que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, tenho que é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar os infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa.

Entretanto, no caso, o réu é reincidente (proc. nº 0040271-15.2014.8.26.0114) e possui Maus antecedentes (proc. nº 3010714-56.2013.8.26.0084 e nº 0040593-16.2006.8.26.0114), não comprovando profissão lícita, a revelar sua habitualidade criminosa, de modo que não faz jus a concessão da benesse.

Configurado, ainda, o delito de desacato, tendo réu ofendido os policiais militares durante a abordagem com palavras ofensivas de baixo calão. Ao fazê-lo, o réu humilhou e desprestigiou agente público no cumprimento de sua função, atingindo não só o agente, mas também a Administração Pública, a quem a lei penal visou proteger com a tipificação da conduta.

De outra lado, a d. defesa técnica não fez qualquer prova de que os xingamentos tivessem sido motivados por conduta indevida do agente público ou que o réu a tivesse proferido com objetivo apenas de crítica sincera, desabafo ou revolta momentânea. À toda evidência, se opôs à abordagem com as ofensas pessoais ao agente público que estava no estrito cumprimento do dever legal.

Caracterizado, por fim, o crime de dano a bem público, conforme o relato das testemunhas, corroborado pela requisição pericial de fls. 16, na qual constam os danos. Com relação à qualificadora do § único, inciso III do artigo 163, considerando a nova redação dada pela Lei 13.531/2017, considera-se qualificado o dano contra patrimônio do Estado.

No mais, trata-se, no caso de concurso material, na forma do art. 69, do Código Penal. Embora reconhecido o concurso material, inviável a soma das penas de reclusão e de detenção, devendo o réu iniciar o cumprimento da condenação pela pena de reclusão, nos termos do art. 69, parte final, do CP. Nos termos do art. 72, do Código Penal: "No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente".

Nessas condições passo à dosimetria da pena (CP, art. 68).

Art. 33 da Lei 11.343/2006

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, considerando que o réu ostenta Maus antecedentes (processos nº 3010714-56.2013.8.26.0084 e nº 0040593-16.2006.8.26.0114), fixo a pena base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. Incide, apenas, a agravante da reincidência (autos nº 0040271-15.2014.8.26.0114), pelo que agravo a pena em 1/6, fixando em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Não há causas de aumento e diminuição da pena, pelo que torno definitiva a pena aplicada acima.

Art. 331 do Código Penal

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, diante do réu ostentar maus antecedentes, fixo a pena base em 7 meses de detenção.

Presente a reincidência, agravo a pena em um sexto. Inexistem atenuantes e tampouco causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo que fixo a pena definitiva em 8 meses e 5 dias de detenção.

Art. 163, do CP

No caso, diante da qualificadora reconhecida acima e diante do réu ostentar maus antecedentes, fixo a pena base em 7 meses de detenção e 11 dias-multa no piso legal.

Na segunda fase, inexistem atenuantes. Presente, contudo, a circunstância agravante da reincidência, elevo a pena em um sexto.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena de 8 meses e 5 dias de detenção e 12 dias-multa.

Diante do concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, tem-se a pena final do réu fixada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção e 692 dias-multa.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o FECHADO em face da pena aplicada e das circunstâncias acima indicadas.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu esteve preso do dia 19/04/2021 até a presente data em razão desse processo, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções, nos termos do artigo 66, da Lei das Execuções Penais.

Em razão da pena aplicada e da reincidência, não é possível a substituição por restritiva de direito ou concessão de sursis.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, e CONDENO o réu WILSON RIBEIRO GOMES, RG: 23075079, nascido em 30/05/1972, natural de Campinas - SP, filho de Norberto Ribeiro Gomes e Diorama Aparecida de Oliveira, como incurso nas sanções do artigo 331 do CP, artigo 163, parágrafo único, III, do CP e artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, todos na forma do artigo 69 do CP, submetendo-o à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção e 692 dias-multa, no piso legal.

Disposições finais:

a) O réu deverá permanecer preso, na hipótese de recurso. A apuração de elementos seguros do risco de continuidade delitiva, diante das circunstâncias da prisão, com risco concreto de continuidade delitiva, impõe maior resguardo do meio social contra futuras ações. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, mantenho a prisão preventiva antes decretada. Recomende-se o réu no estabelecimento onde se encontra custodiado; b) Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente c) Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege. Defiro a gratuidade. d) Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a falta de elementos e de contraditório específico (CPP, art. 387, inciso IV). e) Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92). f) Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado. g) Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação. h) Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publique-se, intime-se. Cumpra-se.

Hortolândia, datado e assinado digitalmente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA